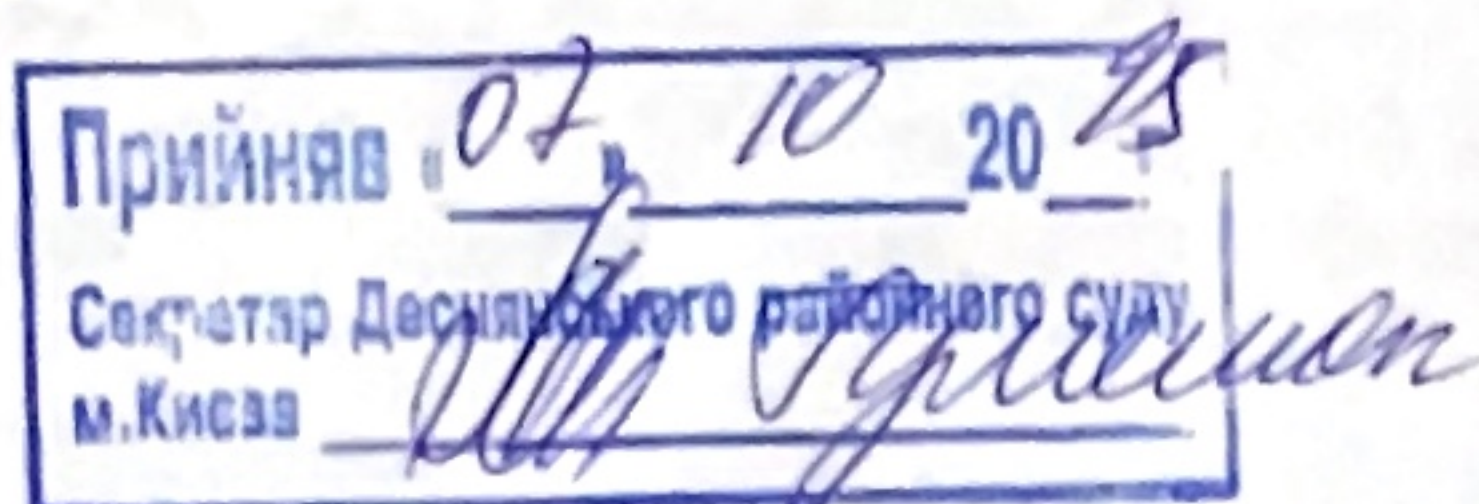


Голові Деснянського районного суду міста Києва
Вінтоняку Роману Ярославовичу
02225, м. Київ, проспект Червоної Калини, 5-В
E-mail: inbox@ds.ki.court.gov.ua

31-16



Від: Ткачук Михайло Васильович
Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1/52
07354
РНОКПП 3144710076
E-mail: mixa4y@gmail.com
Тел.: 063-185-90-20

СКАРГА

на бездіяльність апарату суду щодо видачі виконавчого листа

Справа № 754/3701/24

Я, Ткачук Михайло Васильович, є стягувачем у справі № 754/3701/24. 31.01.2025 Деснянського районного суду міста Києва ухвалив рішення на мою користь. Відповідно до «Довідки про набрання судовим рішенням законної сили», сформованої засобами підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» 08.08.2025 16:48:15, рішення набрало законної сили 17.06.2025.

09.08.2025 мною подано заяву про видачу виконавчого листа. 01.09.2025 — заяву про уточнення банківських реквізитів. 12.09.2025 — клопотання про видачу електронного виконавчого листа. Суддя повідомила про підписання виконавчого листа і передачу до канцелярії. Незважаючи на це, канцелярія відмовляє у видачі/завантаженні документа, посилаючись на подану боржником заяву про відстрочку.

Боржником подано заяву про відстрочку виконання рішення, про що мені стало відомо лише з матеріалів справи. Боржник не повідомив мене про її подання, чим порушив вимоги ст. 12 ЦПК України щодо добросовісності учасників процесу. Судові засідання з розгляду цієї заяви переносилися двічі через повітряні тривоги: 02.09.2025 та 12.09.2025. Нова дата розгляду призначена на 21.10.2025.

Звертаю увагу, що ухвали про зупинення виконання або падання відстрочки, яка б перешкоджала видачі виконавчого листа, немає.

Правові підстави:

- ч.1 ст. 18 ЦПК України: судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання.
- ч.1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження»: підставою відкриття виконавчого провадження є виконавчий документ, який видає суд.

— ст. 431 ЦПК України: виконавчий лист видає суд першої інстанції після набрання рішенням законної сили.

— ст. 435 ЦПК України: відстрочка/розстрочка допускається лише ухвалою суду; подання заяви боржником не зупиняє видачу ВЛ і не впливає на законну силу рішення.

— Положення про окремі підсистеми (модулі) ЄСІТС (рішення ВРП № 1845/0/15-21 від 17.08.2021): виконавчі документи формуються, підписуються КЕП судді і надсилаються через «Електронний суд».

— Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах (наказ ДСА № 814 від 20.08.2019): апарат суду забезпечує своєчасну видачу судових документів.

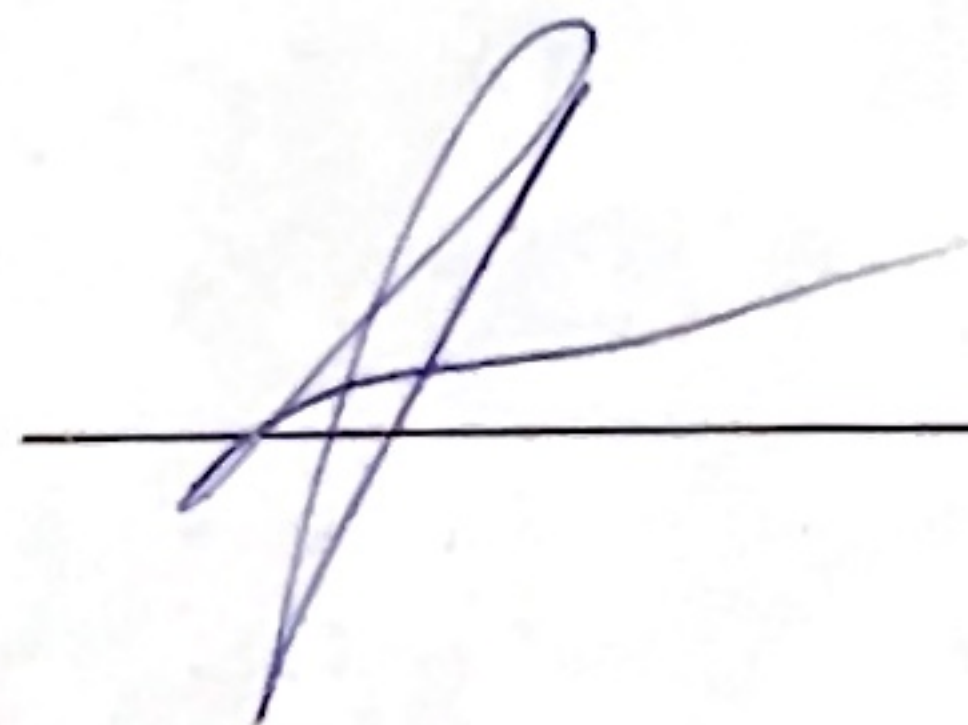
ПРОШУ:

- 1) Зареєструвати цю скаргу та повідомити мені вхідний номер і дату.
- 2) Провести службову перевірку дій канцелярії щодо невидачі виконавчого листа.
- 3) Невідкладно забезпечити формування, підпис КЕП судді та завантаження в ЄСІТС виконавчого листа, а також видати паперовий примірник.
- 4) Повідомити ПІБ відповідальної особи та дату/час фактичної видачі/завантаження виконавчого листа.
- 5) Надати письмову відповідь у строки Закону України «Про звернення громадян» через ЄСІТС та на мою електронну адресу.
- 6) У разі неможливості — надати письмову мотивовану відмову із зазначенням правових підстав.

ДОДАТКИ:

- 1) Копія довідки ЄСІТС від 08.08.2025 про набрання законної сили (дата: 17.06.2025). - 1 арк.
- 2) Копія заяви про видачу виконавчого листа від 09.08.2025. - 3 арк.
- 3) Копія заяви про уточнення банківських реквізитів від 01.09.2025. - 2 арк.
- 4) Копія клопотання від 12.09.2025 про видачу електронного виконавчого листа - 2 арк.
- 5) Копія паспорта - 2 арк.
- 6) РНКОПІ - 1 арк.

«07» жовтня 2025 р.



Ткачук Михайло Васильович